

[별표]

〈 정관 작성시 유의사항 〉

어업회사법인 유한책임회사의 정관을 작성할 경우에는 다음사항에 유의하시기 바랍니다.

1. (절대적 기재사항) 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 및 같은 법시행령과 「상법」 등의 규정에 의하여 정관례에서 정한 내용을 그대로 따라야 하는 사항.

- 명칭(제1조), 목적(제2조), 본점의 소재지(제4조), 자본금의 총액(제5조) 정관작성연월일(제8조), 사원의 자격(제9조), 비어업인의 출자한도(제10조), 사원의 성명·주민등록번호 및 주소 및 출자목적과 가격(제11조), 업무집행자의 성명 및 주소(제14조)

2. (정관에 기재해야 효력이 있는 상대적 기재사항) 지분의 양도제한(제12조), 업무집행자와 대표업무집행자(제13조), 사원의 퇴사(제20조, 제21조), 제명의 선고(제23조), 퇴사사원의 지분환급(제24조), 잉여금의 배분(제28조)

3. 어업회사법인의 부대사업은 「농어업 경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제19조제2항의 규정을 벗어나면 안됨..

4. 상기 1·2 이외에 정관례에서 정한 사항은 권장사항으로서 발기인의 의견을 수렴하여 설립하려는 어업회사법인의 취지와 특색이 충분히 반영되도록 하되, 비고란을 참조하여 작성하시기 바람.

5. 주식회사나 유한회사의 정관과는 달리 공증인의 인증을 받지 않아도 됨..

(주의) 어업회사법인 설립하는 자는 어업인 또는 「수산업·어촌 발전 기본법」 제3조제5호에 따른 생산자단체(이하 "어업생산자단체"라 한다)이어야 함.

- 어업인 또는 어업생산자단체인 사원의 명단 및 해당 사원이 어업인 또는 어업생산자단체임을 확인할 수 있는 서류를 설립등기시 제출하여야 함.